

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת משה גפני
יעקב אשר

פ/25/1403

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – חובה לשקול שיקולי הגנת צרכן במכרזים), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 3ג 1. בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב–1992¹, אחרי סעיף 3ב יבוא :

ג3. (א) עורך מכרז לרבות מכרז שעניינו הוא הצרכן שהזוכה במכרז יספק טובין או שירותים לציבור, יכול כלול בין אמות המידה לזכיה את טובת הצרכן והגנתו, את המחיר הסופי לצרכן של הטובין או השירותים לציבור, ויתן לטובת הצרכן והגנתו את משקלם הראוי בנסיבות אותו המכרז.

(ב) שר האוצר רשאי לקבוע תקנות ליישום הוראות סעיף קטן (א), בין השאר רשאי שר האוצר לקבוע אמות מידה להגנת הצרכן, בסוגי מכרזים, טובין או שירותים השונים, זאת בהתחשב כל אלה :

(1) מידת התחרותיות בענף או באיזור הגיאוגרפי בו אמורה להתקיים מכירת הטובין או השירותים ;

(2) חיוניות המוצר או השירות בנסיבות העניין ;

(3) קיומה של חלופה סבירה למוצר או השירות."

תחילה 2. תחילתו של חוק זה שלושים ימים ממועד פרסומו.

¹ ס"ח התשנ"ב, עמ' 114.

דברי הסבר

רשויות שונות של המדינה בוחרות גורם המספק טובין או שירותים ציבוריים לעוסקים וגופים פרטיים בדרך של מכרז. מטרת המכרז היא לוודא שעורכיו יקבלו את התמורה המיטבית, דהיינו למקסם את רווחי הרשויות בגין אותם הנכסים.

במצב כזה, הרשות תעדיף לתת משקל גבוה ומכריע לתבחיני התמורה במכרז, והמשתתפים במכרז יסכימו להציע תמורה גבוהה ככל שהיא ניתנת ל"גלגול" על הצרכנים.

כך למשל, הרוכשים זכויות להפעלת נקודות מכירה לציבור, מממנים את השתתפותם באמצעות מכירת אותם מוצרים או שירותים במחיר גבוה במיוחד.

בנסיבות אלה, על אף שמדובר בטובין ציבוריים השייכים מוסרית לציבור, הציבור משלם מעל ומעבר לראוי ולעיתים אף מחיר מופקע עבור הטובין.

בעבר נאלצו הרשויות להתערב באופן נקודתי במחירים המופרזים שנגבו. כך למשל במחירים של חניה בחניוני בתי החולים שהוענקו במכרז לזכיינים, וכן במכרזי קפיטריות בחלק מהמקומות הציבוריים וכיוצא בזה.

פניית המועצה הישראלית לצרכנות לחשב הכללי במשרד האוצר בבקשה כי יורה לכל הגופים הממשלתיים ליתן לשיקולי הגנת הצרכן במכרזים ולמחירי המוצר הסופי משקל ראוי נענו כי הנחיה ברוח זו תועבר לגופים השונים.

כדי לוודא כי שיקולי הגנת הצרכן ומחירי מוצרים לצרכן הסופי יקבלו את המשקל המתאים בעת עריכת מכרזים ובחינת תוצאותיהם, מוצע לקבוע שהגופים הכפופים לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב–1992, יכללו בין אמות המידה לזכייה במכרז את טובת הצרכן והגנתו וכן את המחיר הסופי לצרכן, בנוסף לכך מוצע לקבוע ששר האוצר יהיה רשאי לקבוע הוראות ליישום אמות המידה להגנת הצרכן.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3479).

הצעת החוק זהה לפ/24/3479 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)